

0000688-81.2018.8.26.0502

Classe: Execução da Pena

Assunto: Aberto

Magistrado: MARTA OLIVEIRA DE SA

Comarca: São Bernardo do Campo

Foro: Foro de São Bernardo do Campo

Vara: Vara do Júri/Execuções

Data de Disponibilização: 09/11/2022

... acusado da prática do crime de tráfico de drogas.

Por outro lado, de acordo com o cálculo de liquidação de penas de fls. 291/292 o TCP da PPL imposta neste PEC se deu em 07/06/2022, computado o período de prisão pelo processo que gerou sua nova prisão (21/02/2022 à 07/06/2022).

A detração é possível ainda que seja oriunda de outro processo, desde que o crime do processo cuja ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São Bernardo do Campo

Foro de São Bernardo do Campo

Vara do Júri/Execuções

Rua Vinte e Três de Maio, 107, São Bernardo do Campo - SP - cep 09731-520

0000688-81.2018.8.26.0502 - lauda

CONCLUSÃO

Aos 09 de novembro de 2022, faço estes autos conclusos ao Exmo(à). Juiz(a) de Direito, Dr(a). MARTA OLIVEIRA DE SA, Juiz(a) de Direito da Vara do Júri e Execuções Criminais da Comarca de S.Bernardo do Campo, SP. Eu, Clisler Karen Pacheco, Assistente Judiciário, digitei.

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0000688-81.2018.8.26.0502

Classe - Assunto

Execução da Pena - Aberto

Autor:

Justiça Pública

Executado:

Douglas Christian de Lima Alves

Justiça Gratuita

Vistos.

Inicialmente, verifica-se que o sentenciado cumpria pena em regime aberto neste PEC. Diante da prisão em flagrante por outro fato teve o regime aberto susado e responde ao processo nº 1500377-66.2022.8.26.0537 perante a 3ª Vara Criminal de São Bernardo do Campo/SP, acusado da prática do crime de tráfico de drogas.

Por outro lado, de acordo com o cálculo de liquidação de penas de fls. 291/292 o TCP da PPL imposta neste PEC se deu em 07/06/2022, computado o período de prisão pelo processo que gerou sua nova prisão (21/02/2022 à 07/06/2022).

A detração é possível ainda que seja oriunda de outro processo, desde que o crime

do processo cuja pena se pretende abater tenha ocorrido antes do processo que gerou a nova prisão.

Nesse sentido: "(...) 1. A jurisprudência pacífica deste Tribunal Superior é no sentido de que a detração penal (art. 42 do CP) – embora possa se dar em feito diverso daquele em que o acusado permaneceu sob custódia cautelar e foi, ao final absolvido – somente é permitida em processos relativos a delitos cometidos em data anterior à prisão processual; caso contrário, haverá a concessão de "crédito de pena cumprida" contra o Estado, a ser usado para a impunidade de posteriores infrações penais. 2. Habeas corpus denegado." (STJ – JC 141.568/RS; Relator Ministro VASCO DELLA GIUSTINA (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/RS), DJ 26.09.2011 – destaque nosso).

A única ressalva que se impõe diz respeito ao cuidado que se deverá ter no caso de condenação do sentenciado no processo nº 1500377-66.2022.8.26.0537, da 3ª Vara Criminal de São Bernardo do Campo/SP para que não ocorra o cômputo em duplicidade do período de prisão utilizado neste PEC (21/02/2022 a 07/06/2022).

Ante o exposto, considerando que o TCP da PPL imposta neste PEC foi alcançado em 07/06/2022, declaro extinta a pena privativa de liberdade imposta ao sentenciado Douglas Christian de Lima Alves, no processo nº 0001207-82.2017.8.26.0537, da 1ª Vara Criminal de São Bernardo do Campo/SP, pelo integral cumprimento.

Expeça-se Alvará de Soltura Clausulado.

Comunique-se a 3ª Vara Criminal desta Comarca da presente decisão para as providências cabíveis e promova-se às anotações necessárias no sistema.

Observa-se que a multa imposta neste PEC foi encaminhada para cobrança perante a Dívida Ativa em 19/02/2019 (fls. 64/65).

Assim, considerando que a multa foi inscrita na Dívida Ativa em data anterior a 05 de março de 2020, deixo de aplicar ao caso concreto o Provimento CG nº 4/2020 da Corregedoria Geral de Justiça e aplico o art. 482, § 3º, das Normas de Serviços da Corregedoria Geral de Justiça, que na redação anterior à edição do referido provimento, estabelecia que "o Juízo das Execuções Criminais competente, quando julgar extinto o processo de execução do sentenciado, declarará extinta a pena de multa paga, comunicada pelo juiz da vara de condenação, ou poderá declarar extinta a punibilidade da pena de multa, ainda que pendente sua cobrança, hipóteses em que determinará as comunicações de praxe, inclusive para o Tribunal Regional Eleitoral".

Nesse passo, declaro extinta a punibilidade do sentenciado Douglas Christian de Lima Alves em relação a pena de multa imposta no processo nº 0001207-82.2017.8.26.0537, da 1ª Vara Criminal de São Bernardo do Campo/SP.

Ciência às partes, arquivando-se os autos com as comunicações necessárias inclusive à Justiça Eleitoral.

PRI

São Bernardo do Campo, 09 de novembro de 2022.

Juiz(a) de Direito: Dr(a). MARTA OLIVEIRA DE SA

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA